ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ НА СТОЯНКЕ

1. ОБНАРУЖЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Каждый раз перед выездом осматривайте автомобиль. Если заметили повреждения спустя несколько дней, доказать место и время их получения будет сложно .

1.1. Определите характер происшествия

Повреждение на стоянке может быть:

- ДТП — если повреждение причинено другим ТС в процессе движения (даже при парковке);
- Иной ущерб — если повреждение причинено не ТС (удар дверью, вандализм, падение предметов).

2. ЕСЛИ ВТОРОЙ УЧАСТНИК НА МЕСТЕ

2.1. Когда виновник остался и признаёт вину

2.1.1.Оцените ситуацию. При небольшом ущербе можно договориться на месте (расписка о возмещении) .

2.1.2.Оформите европротокол, если соблюдены условия:

- не более 2 участников;
- нет пострадавших;
- у обоих есть ОСАГО;
- нет разногласий об обстоятельствах;
- ущерб не превышает 100 000 рублей.

2.1.3.Вызовите ГИБДД, если:

- есть разногласия;
- ущерб превышает лимиты;
- один из участников без прав или с признаками опьянения .

2.2. Действия до приезда инспекторов

2.2.1.Включите аварийную сигнализацию, выставьте знак аварийной остановки (не менее 15 м в населённом пункте).

2.2.2.Зафиксируйте обстановку (фото/видео):

- общий план места с ориентирами (номера домов, вывески);
- расположение автомобилей относительно друг друга;
- все повреждения крупным планом;
- номера автомобилей.

2.2.3.Запишите данные свидетелей и их контактные телефоны.

3. ЕСЛИ ВТОРОЙ УЧАСТНИК СКРЫЛСЯ

3.1.Не перемещайте автомобиль.

3.2.Вызовите полицию по телефонам 102 или 112. Сообщите, что произошло ДТП с оставлением места.

3.3.Зафиксируйте повреждения (фото/видео) :

- повреждённые элементы крупным планом;
- следы краски, пластика, шин другой машины;
- окружающую обстановку.

3.4.Ищите камеры и свидетелей:

- узнайте у УК, магазинов, офисов о наличии камер (запросить видео может только полиция);
- опросите жильцов, дворников, прохожих.

3.5.Напишите заявление о розыске в ГИБДД с подробным описанием обстоятельств.

4. ЕСЛИ ЭТО НЕ ДТП (УДАР ДВЕРЬЮ, ВАНДАЛИЗМ, ПАДЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ)

4.1. При ударе дверью другого автомобиля

Если водитель распахнул дверь и повредил вашу машину, это не ДТП, а гражданско-правовой спор (ст. 15, 1064 ГК РФ).

4.1.1.Попытайтесь найти владельца.

4.1.2.Если не нашли — вызовите полицию (участкового) для фиксации факта повреждения.

4.2. При падении предметов (сосульки, снег, ветки, конструкции)

4.2.1.Зафиксируйте место происшествия и повреждения.
4.2.2.Определите, кто отвечает за данную территорию (УК, собственник здания, администрация парковки) .
4.2.3.При парковке на платной стоянке требуйте составления акта о повреждении — администрация обязана его оформить (п. 22 Правил оказания услуг автостоянок).
4.2.4. Проведите независимую экспертизу для оценки ущерба.
4.2.5.Направьте письменную претензию ответственному лицу.
4.3. При повреждении ребёнком
Ответственность несут родители (опекуны) (ст. 1073 ГК РФ).
4.4. При умышленном повреждении (вандализм)
4.4.5.Вызовите полицию, напишите заявление.
4.4.6. За умышленное повреждение чужого имущества предусмотрена ответственность по ст. 167 УК РФ (штраф до 40 000 руб. либо обязательные работы до 360 часов).

5. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ФИКСАЦИИ ПРОИСШЕСТВИЯ

5.1. Обращение в страховую компанию
5.1.1.Если есть КАСКО — обратитесь в свою страховую по правилам полиса (обычно требуется справка из полиции).
5.1.2.Если установлен виновник и у него есть ОСАГО — обращайтесь в его страховую компанию .
5.1.3.Если виновник не найден — выплата возможна только по КАСКО (если такой риск покрывается).
5.2. Оценка ущерба
5.2.1.Проведите независимую экспертизу для определения стоимости восстановительного ремонта .
5.2.2.Расходы на экспертизу могут быть включены в сумму ущерба, взыскиваемого с виновника .
5.3. Досудебная претензия
5.3.1.Если виновник известен, но отказывается возмещать ущерб добровольно:
5.3.2.Направьте ему письменную претензию с приложением копий документов (акт осмотра, экспертное заключение).
5.3.3.Претензию отправляйте заказным письмом с уведомлением о вручении.
5.4. Обращение в суд
5.4.1.При отказе в удовлетворении претензии обращайтесь в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба (ст. 15, 1064 ГК РФ).

6. ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

Служба	Номер
Единый номер экстренных служб	112
Полиция	102

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДТП

За оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ:

- лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет;
- либо административный арест до 15 суток .

ВАЖНО!

1. Не перемещайте автомобиль до приезда полиции (кроме случаев, когда необходимо освободить проезжую часть).
2. Тщательно фиксируйте все обстоятельства и повреждения.
3. При малейших сомнениях вызывайте сотрудников полиции для официального оформления.